



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

STRALCIO SU SPECIFICHE MATERIE CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO
"FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
DELL'INGV
PERSONALE DIRIGENTE
ANNI 2019 - 2021"



LE PARTI

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288/2023 del 24/10/2023, emanato con Decreto del Presidente n. 66 del 30/07/2024 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2024);

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22 aprile 2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale, in particolare il Titolo IV relativo all'Amministrazione Centrale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 10 del 31 gennaio 2024, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 25 febbraio 2022, avente ad oggetto "Fondo emolumenti accessori Personale Dirigente; costituzione fondi anni 2019, 2020 e 2021";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 302 del 30 novembre 2022, avente ad oggetto "Fondo emolumenti accessori Personale Dirigente; integrazione costituzione fondi anni 2019, 2020 e 2021";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 10 luglio 2023, concernente "fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INGV Personale Dirigente, anni 2019 - 2021", e certificato in data 13 giugno 2023 con nota DFP protocollo n. 0038352 e nota MEF-RGS protocollo n. 173637;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale dell'area Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 07 agosto 2024, ed in particolare i commi 1, 2 e 4 dell'art. 35, rubricato "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato";

VISTO la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ed in particolare l'art. 1, comma 604, il quale dispone che "Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del



decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare...";

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 il quale dispone che "nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";

VISTO, tuttavia, l'art. 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12 del 11 febbraio 2019 il quale dispone che "... il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro...";*
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23";*

RAVVISATA la necessità di integrare i Fondi precedentemente costituiti con le risorse stabilite dalla contrattazione nazionale;

VISTA l'Ipotesi di Stralcio su specifiche materie Contratto Collettivo Nazionale Integrativo "fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INGV personale dirigente - anni 2019 - 2021", sottoscritto il 20/11/2024;

VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori n. 48 del 13 febbraio 2025, con il quale il Collegio esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria e alla conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. n. 165/2001;

VISTE la nota DFP-0022516 del 24 marzo 2025 e la nota MEF-RGS prot. 59561 del 24 marzo 2025, a seguito del controllo ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.lgs. 165/2001;



VISTI gli artt. 40 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la contrattazione collettiva nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Determinazione delle risorse disponibili

L'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale dell'area Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto il 07 agosto 2024, ha previsto degli incrementi del fondo del trattamento accessorio del personale dirigente per il triennio 2019-2021, in deroga al limite imposto dall'art. 23 comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. In particolare:

- il comma 1 dispone che *"nell'anno 2020, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 47 del CCNL 8/07/2019 è incrementato, degli importi necessari a corrispondere gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 33 (Trattamento economico fisso), comma 5, per l'anno 2020."*
- il comma 2 stabilisce che *"a decorrere dal 1/1/2021 il medesimo fondo di cui al comma 1 è incrementato dei valori percentuali di cui all'allegata Tabella C da applicare al monte salari anno 2018 relativo ai dirigenti di cui al presente articolo."*
- il comma 4 dispone che *"in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare la componente variabile del fondo di cui al presente articolo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del medesimo fondo."*

Pertanto, in attuazione delle clausole contrattuali surichiamate, il Consiglio di Amministrazione, con Delibera n. 301 del 11 ottobre 2024, ha costituito nuovamente il fondo per il trattamento accessorio per il personale Dirigente relativamente al triennio 2019-2021, con i seguenti importi:

	2019	2020	2021
Fondo trattamento accessorio personale Dirigente	€ 111.952,46	€ 112.697,79	€ 118.019,44



Economie ex art. 62 comma 3 CCNL 05/03/2008	€ 0,00	€ 22.759,00	€ 45.182,09
TOTALE FONDO COSTITUITO	€ 111.952,46	€ 135.456,79	€ 163.201,53

Rispetto al fondo precedentemente costituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 302 del 30 novembre 2022, e distribuito secondo quanto disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 10 luglio 2023, concernente "fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INGV Personale Dirigente, anni 2019 - 2021", e certificato in data 13 giugno 2023 con nota DFP protocollo n. 0038352 e nota MEF-RGS protocollo n. 173637, è stato possibile registrare i seguenti incrementi:

2019: + € 0

2020: + € 745,33

2021: + € 5.321,65

Art. 2

Modifica all'art. 2 del CCNI fondo trattamento accessorio personale Dirigente, triennio 2019-2021, del 10 luglio 2023 - Destinazione delle risorse di cui all'art. 1

Tenendo conto quanto già stabilito nelle premesse dell'articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 10 luglio 2023, concernente "fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INGV Personale Dirigente, anni 2019 - 2021", e certificato in data 13 giugno 2023 con nota DFP protocollo n. 0038352 e nota MEF-RGS protocollo n. 173637, alla luce della nuova costituzione del fondo, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 301 del 11 ottobre 2024, le parti concordano nel destinare le risorse alle seguenti voci di finanziamento:

EMOLUMENTI ACCESSORI	2019		Fondo costituito	Economie
PERSONALE DIRIGENTE				
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE FISSA	16.753,48			
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE	44.759,60			
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE				



		61.513,08		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	18.453,92			
INDENNITA' AGGIUNTIVA	9.226,46			
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		89.193,46	111.952,46	22.759,00

EMOLUMENTI ACCESSORI	2020		Fondo costituito	Economie
PERSONALE DIRIGENTE				
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE FISSA	17.498,81			
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE	44.759,60			
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		612.258,41		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	18.677,52			
INDENNITA' AGGIUNTIVA	9.338,76			
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		90.274,70	135.456,28	45.181,58

EMOLUMENTI ACCESSORI	2021		Fondo costituito	Economie
PERSONALE DIRIGENTE				
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE FISSA	26.690,22			
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - PARTE VARIABILE	67.139,40			
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE		93.829,62		
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	31.910,53			
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE		125.740,15	163.201,02	37.460,87

APC [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



Resta fermo tutto quanto già disciplinato nell'articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 10 luglio 2023, concernente "fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INGV Personale Dirigente, anni 2019 - 2021", e certificato in data 13 giugno 2023 con nota DFP protocollo n. 0038352 e nota MEF-RGS protocollo n. 173637 e non modificato espressamente dal presente articolo.

Art. 3

Modifica all'art. 3 del CCNI fondo trattamento accessorio personale Dirigente, triennio 2019-2021, del 10 luglio 2023 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato del personale Dirigente

Al fine di recepire i nuovi importi retributivi stabiliti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale dell'area Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto il 07 agosto 2024, le Parti concordano nel modificare le seguenti voci relative al trattamento accessorio del personale Dirigente per il triennio 2019-2021:

Anno 2020

Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari del Personale

Retribuzione di posizione: € 46.693,81 (di cui € 13.124,11 parte fissa - misura fissata dalla Tabella B, CCNL 2019-2021 - ed € 33.569,70 parte variabile);

Retribuzione di posizione rapportata a n. 4 mesi: € 15.564,60 (di cui € 4.374,70 parte fissa ed € 11.189,90 parte variabile);

Retribuzione di risultato: fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione (max € 14.008,14);

Retribuzione di risultato rapportata a n. 4 mesi: max € 4.669,38.

Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Retribuzione di posizione: € 46.693,81 (di cui € 13.124,11 parte fissa - misura fissata dalla Tabella B, CCNL 2019-2021 - ed € 33.569,70 parte variabile);



Retribuzione di risultato: fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione (max € 14.008,14);

Indennità aggiuntiva spettante al Dirigente ordinariamente preposto alla DC2: fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione prevista per DC1 (max € 14.008,14).

Indennità aggiuntiva rapportata a n. 8 mesi: € 9.338,76.

Anno 2021

Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari del Personale

Dirigente preposto alla Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Retribuzione di posizione: € 46.914,81 (di cui € 13.345,11 parte fissa - misura fissata dalla Tabella B, CCNL 2019-2021 - ed € 33.569,70 parte variabile);

Retribuzione di risultato: fino a un massimo del 30% della retribuzione di posizione (max € 14.074,44).

Resta fermo tutto quanto già disciplinato nell'articolo 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 10 luglio 2023, concernente "fondi per il trattamento accessorio del personale dell'INGV Personale Dirigente, anni 2019 - 2021", e certificato in data 13 giugno 2023 con nota DFP protocollo n. 0038352 e nota MEF-RGS protocollo n. 173637 e non modificato espressamente dal presente articolo.

Art. 4

Decorrenza e durata

Il presente CCNI ha decorrenza dalla data del 01 gennaio 2019 ed ha validità fino al 31 dicembre 2021 e, comunque, fino alla sottoscrizione del prossimo CCNI.



Roma, 04/04/2025

Per l'INGV

Il Presidente

Dott. Fabio FLORINDO

Per le OO.SS.

FLC CGIL

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni TORRE

CISL FSUR

FED. UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL



ANP

Antonio Napolitano

DIRIGENTI SCUOLA